UNIDAD 1: DERECHO CONSTITUCIONAL

ÍNDICE:

¿Qué vamos a aprender? 3
Constitución Nacional 3
¿Qué es una Constitución? 3
La Constitución Argentina 4
Características de nuestra Constitución 4
¿Qué tipo de Constitución tenemos? 4
¿Cómo está organizada la Constitución? 4
El Preámbulo 5
Forma de gobierno y forma de Estado 5
¿Cómo se organiza políticamente la Argentina? 5
Poder constituyente 6
¿Cómo se reforma la Constitución? 6
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 7
División de poderes 7
Poder Legislativo 7
Cámara de Diputados 7
Cámara de Senadores 8
La diferencia que hay que recordar 8
¿Cómo se sanciona una ley? 8
Juicio político 9
Poder Ejecutivo 9
Presidente y Vicepresidente 9
Doble vuelta 10
Acefalía 10
Poder Judicial 10

Independencia judicial....11
Justicia Federal y Justicia Provincial....11
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)....11
Caso Fayt....11
Caso Schiffrin....12
Consejo de la Magistratura....12
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA)....12
Jurisprudencia....12
¿Cómo se conecta todo?....13
BIBLIOGRAFÍA....13

¿Qué vamos a aprender?

- Constitución Nacional: concepto, función y características.
- Estructura de la Constitución: Preámbulo, Parte Dogmática y Parte Orgánica.
- Forma de gobierno y forma de Estado: representativa, republicana y federal.
- Supremacía constitucional.
- Reforma constitucional y poder constituyente.
- División de poderes y controles entre órganos.
- Poder Legislativo: Congreso, Diputados, Senadores y formación y sanción de las leyes.
- Juicio político.
- Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente, elección, sistema de doble vuelta y acefalía.
- Poder Judicial: función, independencia y organización.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA).
- Consejo de la Magistratura.
- Jurisprudencia: concepto y casos Fayt y Schiffrin.

Constitución Nacional

¿Qué es una Constitución?

La Constitución Nacional es la norma fundamental del Estado. Establece las reglas básicas de organización política, reconoce derechos y garantías de las personas y determina cómo se distribuye y ejerce el poder público.

En otras palabras, establece las reglas fundamentales sobre **cómo se organiza el Estado, quiénes ejercen el poder, cuáles son sus límites y qué derechos deben ser respetados**. Por eso, todo el ordenamiento jurídico debe adecuarse a ella.

En este sentido, la Constitución puede entenderse como la norma de la cual surge la validez del resto del ordenamiento jurídico.

Podemos distinguir entre Constitución formal y Constitución material.

Constitución formal	Constitución material
Normas escritas.	Realidad política e institucional.
Indica cómo debería ejercerse el poder.	Muestra cómo se ejerce efectivamente.
Se encuentra en un texto constitucional.	Se manifiesta en prácticas y conductas reales.

La Constitución Argentina

La Constitución Argentina es escrita y rígida, y contiene determinados contenidos considerados pétreos o irreformables. Además, incorpora elementos vinculados con nuestra tradición histórica.

Características de nuestra Constitución

La Constitución Nacional Argentina es una Constitución **escrita y rígida**.

Es **escrita** porque sus normas fundamentales se encuentran reunidas en un texto constitucional.

Es **rígida** porque no puede reformarse mediante el mismo procedimiento utilizado para modificar una ley común. La reforma requiere un procedimiento especial establecido por la propia Constitución, que incluye la intervención de una Convención convocada específicamente para ese fin.

Además, la Constitución contiene determinados **contenidos considerados pétreos o irreformables**, es decir, principios fundamentales cuya modificación no puede alterar la esencia del sistema constitucional.

¿Qué tipo de Constitución tenemos?

Desde el punto de vista de su tipología, la Constitución Formal Argentina puede caracterizarse principalmente como de tipo **racional-normativo**, porque busca organizar y planificar el funcionamiento futuro del Estado mediante normas.

Al mismo tiempo, presenta algunos elementos del tipo **historicista**, ya que incorpora aspectos relacionados con la historia, las tradiciones, la cultura y las experiencias políticas de nuestro país.

Por eso, puede decirse que nuestra Constitución combina una intención de organizar racionalmente el Estado con elementos provenientes de nuestra evolución histórica.

¿Cómo está organizada la Constitución?

La Constitución Nacional está organizada en diferentes partes que cumplen funciones distintas.

En primer lugar encontramos el **Preámbulo**, que presenta los grandes objetivos y principios que inspiran a la Constitución.

Luego encontramos la **Primera Parte o Parte Dogmática**, que contiene las declaraciones, derechos y garantías reconocidos por la Constitución.

Finalmente encontramos la **Segunda Parte o Parte Orgánica**, que organiza las autoridades del Estado y establece el funcionamiento de los distintos órganos de gobierno. Allí se encuentran las normas referidas al Gobierno Federal, incluidos los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y también las disposiciones relativas a los gobiernos provinciales.

Preámbulo → presenta los fines y principios.

Parte Dogmática → derechos y garantías.

Parte Orgánica → organiza el poder y las instituciones.

El Preámbulo

El Preámbulo es la declaración que aparece al comienzo de la Constitución Nacional. En él se expresan los principales **motivos, principios y objetivos** que inspiraron el dictado de la Constitución.

Entre sus objetivos se encuentran **constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad**.

También expresa que estos objetivos están destinados a **"nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino"**, mostrando que la Constitución no está pensada únicamente para quienes ya son argentinos, sino también para quienes quieran establecerse en nuestro país.

Además, el Preámbulo puede servir como elemento de interpretación cuando una disposición constitucional presenta dudas o admite diferentes interpretaciones.

Forma de gobierno y forma de Estado

¿Cómo se organiza políticamente la Argentina?

El artículo 1 de la Constitución establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma **representativa, republicana y federal**.

- **Representativa** significa que el pueblo ejerce el gobierno a través de representantes elegidos por él. En lugar de gobernarse directamente, la ciudadanía elige personas para que ejerzan las funciones de gobierno en su representación.
- **Republicana** significa que el poder pertenece al pueblo y que quienes gobiernan lo hacen durante períodos determinados y son responsables por sus actos de gobierno. Entre sus características se encuentran la elección popular de los gobernantes, la periodicidad de los cargos, la responsabilidad de los funcionarios, la publicidad de los actos de gobierno y la división de poderes.

- **Federal** significa que el poder se encuentra distribuido territorialmente entre la Nación y las provincias. Las provincias conservan su autonomía y cuentan con sus propias instituciones, mientras que determinadas competencias corresponden al gobierno federal.

IMPORTANTE: No es lo mismo forma de Estado que forma de gobierno.
La forma de Estado se refiere a cómo se organiza y distribuye territorialmente el poder; la forma de gobierno se refiere a cómo se organiza el gobierno y quiénes ejercen el poder

Poder constituyente

Se denomina **poder constituyente** a la capacidad de establecer o modificar la Constitución de un Estado.
Se distingue entre **poder constituyente originario** y **poder constituyente derivado**.
El **poder constituyente originario** es el que actúa en el momento fundacional de un Estado para establecer su Constitución y organizarlo. En el caso argentino, se vincula con el proceso constitucional que culminó con la sanción de la Constitución de 1853.
El **poder constituyente derivado**, en cambio, es el que se ejerce para reformar una Constitución que ya se encuentra vigente. En Argentina, el procedimiento de reforma está establecido en el artículo 30 y requiere la intervención de una Convención convocada específicamente para ese fin.

¿Cómo se reforma la Constitución?

La reforma constitucional comprende dos etapas principales:

1. **Etapa de iniciativa o declaración:** el Congreso declara la necesidad de reformar la Constitución mediante el voto de las dos terceras partes, al menos, de sus miembros exigida por el artículo 30 y determina los puntos que serán objeto de reforma.
2. **Etapa de revisión:** la reforma es realizada por una **Convención Constituyente**, que actúa dentro de los límites establecidos para la reforma. La Convención no puede exceder los puntos fijados por el Congreso. De esta manera, el Congreso **declara la necesidad de la reforma**, pero no reforma directamente la Constitución; la reforma propiamente dicha queda a cargo de la Convención convocada para ese fin.

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

División de poderes

La división de poderes busca evitar la concentración del poder estatal en un solo órgano. Las funciones principales se distribuyen entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Poder	Función principal	Órgano central
Legislativo	Crear y sancionar leyes.	Congreso Nacional.
Ejecutivo	Conducir el gobierno y administrar el Estado.	Presidente.
Judicial	Resolver conflictos y ejercer la función jurisdiccional.	Corte Suprema y tribunales.

Poder Legislativo

El Poder Legislativo nacional es ejercido por el Congreso de la Nación, que es bicameral: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

Cámara de Diputados

Los diputados representan al pueblo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Son elegidos directamente, duran cuatro años y la Cámara se renueva por mitades cada dos años.

Aspecto	Diputados
Representación	Pueblo de las provincias y CABA.
Edad mínima	25 años.
Mandato	4 años.
Renovación	Mitad cada 2 años.
Facultades exclusivas destacadas	Iniciativa en contribuciones y reclutamiento de tropas; acusación en juicio político.

Cámara de Senadores

El Senado representa a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Cada distrito cuenta con tres senadores. Duran seis años y la Cámara se renueva por tercios cada dos años.

Aspecto	**Senadores**
Representación	Provincias y CABA.
Cantidad	3 por cada provincia y 3 por CABA.
Edad mínima	30 años.
Mandato	6 años.
Renovación	Un tercio de los distritos cada 2 años.
Facultad destacada	Juzgar en juicio político a los acusados por Diputados.

La diferencia que hay que recordar

	Diputados	**Senadores**
Representan	Al pueblo.	A las provincias y CABA.
Mandato	4 años.	6 años.
Edad mínima	25 años.	30 años.
Renovación	Mitad cada 2 años.	Un tercio cada 2 años.

¿Cómo se sanciona una ley?

1. Se presenta un proyecto de ley.
2. Una Cámara lo trata como cámara de origen.
3. Si es aprobado, pasa a la otra Cámara, que actúa como revisora.
4. Si ambas Cámaras lo aprueban, pasa al Poder Ejecutivo.
5. El Presidente puede promulgarlo o vetarlo, total o parcialmente, según las condiciones constitucionales.
6. Ante un veto, el Congreso puede aceptar las objeciones o insistir con las mayorías constitucionalmente previstas.

La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente: la Constitución excluye la sanción tácita o ficta.

Juicio político

El juicio político es un mecanismo constitucional destinado a controlar y, eventualmente, remover a determinados funcionarios. No debe confundirse con un juicio penal ordinario.

Etapa	Órgano	Función
Acusación	Cámara de Diputados	Acusa ante el Senado y presenta las pruebas.
Juzgamiento	Cámara de Senadores	Juzga públicamente y dicta sentencia.

Las causas son:

- Mal desempeño de las funciones.
- Delito cometido en el ejercicio de las funciones.
- Crímenes comunes.

Para acusar y para condenar se requieren las mayorías de dos tercios de los miembros presentes previstas por la Constitución.

Si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado es presidido por el Presidente de la Corte Suprema durante el juicio.

Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo nacional es ejercido por el Presidente de la Nación. El Vicepresidente acompaña la fórmula presidencial y preside el Senado.

Presidente y Vicepresidente

- Son elegidos directamente por el pueblo.
- La elección considera al país como un distrito único.
- El mandato dura cuatro años.
- Existe posibilidad de reelección por un período consecutivo.

Doble vuelta

La elección presidencial puede resolverse en primera vuelta cuando se alcanza alguno de los supuestos constitucionales. Si no, se realiza una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas.

Resultado en primera vuelta	**Consecuencia**
45 % o más de los votos afirmativos válidamente emitidos.	La fórmula resulta electa.
40 % o más y 10 puntos porcentuales o más de ventaja sobre la segunda.	La fórmula resulta electa.
No se alcanza ninguno de los dos supuestos.	Hay segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas.

Acefalía

La acefalía se produce cuando el Poder Ejecutivo queda sin su titular o cuando se encuentran impedidos de ejercerlo el Presidente y el Vicepresidente.

Situación	**Quién asume**
Falta el Presidente, pero existe Vicepresidente.	Vicepresidente.
Faltan Presidente y Vicepresidente.	Presidente provisional del Senado.
Si este no puede asumir.	Presidente de la Cámara de Diputados.
Si tampoco puede asumir.	Presidente de la Corte Suprema.

La línea de reemplazo es una solución institucional para evitar que el Poder Ejecutivo quede sin conducción. Estas autoridades ejercen el Poder Ejecutivo de manera provisoria, conforme al procedimiento establecido por la legislación.

Poder Judicial

El Poder Judicial es el conjunto de órganos encargado de ejercer la función jurisdiccional: resolver conflictos aplicando el derecho al caso concreto. El material también destaca su independencia respecto de los otros poderes. Está integrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los demás tribunales inferiores establecidos por el Congreso.

Independencia judicial

La independencia busca que los jueces puedan decidir sin instrucciones o presiones de otros órganos.

Garantía	**Idea principal**
Inamovilidad	El juez conserva su empleo mientras dure su buena conducta, dentro del régimen constitucional aplicable.
Intangibilidad	La remuneración no puede ser disminuida como mecanismo de presión.

Justicia Federal y Justicia Provincial

Justicia Federal	**Justicia Provincial**
Organizada a nivel nacional.	Cada provincia organiza su propio Poder Judicial.
Incluye a la Corte Suprema y tribunales federales inferiores.	Cuenta con su propio máximo tribunal provincial.

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación. Entre sus funciones se encuentra intervenir en cuestiones de constitucionalidad y actuar como intérprete final de la Constitución en los casos que llegan a su conocimiento.
Los ministros de la Corte son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado en las condiciones establecidas por la Constitución.

Caso Fayt

La reforma constitucional de 1994 estableció que, al cumplir 75 años, los jueces necesitan un nuevo acuerdo para continuar por períodos de cinco años. En 1999, en el caso Fayt, la Corte declaró inaplicable esa limitación para el juez Fayt, considerando que la Convención Constituyente había excedido los límites fijados para la reforma.

Caso Schiffrin

En 2017 la Corte modificó aquella doctrina en el caso Schiffrin y validó la regla constitucional sobre la edad de 75 años.

Fayt y Schiffrin permiten ver que la jurisprudencia puede cambiar: un tribunal puede modificar una interpretación anterior.

Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es un órgano incorporado a la Constitución Nacional por la reforma de 1994.

Entre sus funciones principales se encuentran la selección de magistrados inferiores y la administración vinculada al Poder Judicial.

- Seleccionar mediante concursos a postulantes para magistraturas inferiores.
- Elaborar ternas vinculantes para el nombramiento de magistrados inferiores.
- Administrar recursos y ejecutar el presupuesto asignado a la justicia.
- Ejercer facultades disciplinarias.
- Intervenir en el procedimiento de remoción de magistrados inferiores en los términos constitucionales.

No debe confundirse el Consejo de la Magistratura con la Corte Suprema: cumplen funciones diferentes.

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA)

El programa de la Unidad 1 incluye expresamente a la SCBA. En términos generales, es el máximo tribunal del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

CSJN	**SCBA**
Máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación.	Máximo tribunal del Poder Judicial bonaerense.
Ámbito nacional/federal.	Ámbito provincial: Buenos Aires.
Constitución Nacional.	Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Jurisprudencia

La jurisprudencia puede entenderse, en términos sencillos, como el conjunto de decisiones judiciales que permiten interpretar y aplicar las normas a casos concretos.

Caso	Pregunta central	Resultado destacado
Fayt	¿Puede controlarse una reforma constitucional cuando se considera que la Convención excedió sus límites?	La Corte declaró inaplicable el límite de 75 años para Fayt.
Schiffrin	¿Se mantiene esa doctrina?	La Corte cambió la jurisprudencia y validó la regla constitucional sobre los 75 años.

¿Cómo se conecta todo?

La unidad no debería estudiarse como una lista de órganos aislados. La Constitución organiza el Estado y distribuye el poder para evitar su concentración.

CONSTITUCIÓN NACIONAL	¿Qué organiza?
División de poderes	Distribuye funciones entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Legislativo	Crea y sanciona leyes.
Ejecutivo	Conduce el gobierno y administra.
Judicial	Resuelve conflictos y ejerce la función jurisdiccional.
Controles	Los poderes se relacionan y controlan entre sí según la Constitución.

BIBLIOGRAFÍA

Font, Matías (2026).

GE Constitucional (2026).

https://www.digital.editorialestudio.com.ar/reader/ge-constitucional-2026?location=2

Analía Buratovich

Material de la cátedra de Legislación - Facultad Regional Avellaneda

https://fra.utn.edu.ar/tup/